

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6433/2541

นาย ไพรัช โลณวัฒน์ ใน ฐานะ ผู้จัดการ
มรดก ของ

นาง สุนันต์ โลณวัฒน์

นาง อา รีย์ รัก ธรรม

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 93 (2), มาตรา 94, มาตรา 177

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินไปจากโจทก์ แม้จำเลยให้การรับว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ตามฟ้องไป 3 ครั้งแต่จำเลยก็ให้การว่า จำเลยได้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่โจทก์ครบถ้วนแล้วและโจทก์ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ของจำเลยที่มอบให้โจทก์ยึดไว้เป็นประกัน เงินกู้แก่จำเลย ดังนี้ จำเลยยอมนำสืบได้ว่าจำเลยได้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่โจทก์ และโจทก์ ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่โจทก์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ให้จำเลยกับโจทก์ได้ทำหลักฐาน การรับชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวให้จำเลยไว้ แต่หลักฐานดังกล่าวสูญหายไป ซึ่งเป็นการนำสืบถึงรายละเอียด เกี่ยวกับที่มาของหลักฐานการชำระหนี้เป็นอย่างไร และเมื่อหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าวสูญหายจำเลยยอมนำสืบพยานบุคคลได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินจากนางสุนันท์ โสณวัฒน์ไปรวม 3 ครั้ง คือ วันที่ 15 กันยายน 2530 จำนวน 5,000 บาทวันที่ 17 กันยายน 2530 จำนวน 10,000 บาท และวันที่ 22 มกราคม 2533 จำนวน 250,000 บาทในการกู้ยืมเงิน 250,000 บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีทุกวันที่ 22 ของเดือน และจำเลยมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 2225 ให้แก่นางสุนันท์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ ต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม 2535 นางสุนันท์ถึงแก่กรรมโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสุนันท์ตามคำสั่งของศาลได้บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้แล้ว แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากต้นเงิน 265,000 บาทนับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2533 ถึงวันฟ้อง รวมต้นเงินและดอกเบี้ย 457,125 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 457,125 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากต้นเงิน 265,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยกู้ยืมเงินนางสุนันท์ตามฟ้องโจทก์แต่จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแก่นางสุนันท์ครบถ้วนแล้ว และนางสุนันท์ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ที่ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้แก่จำเลยแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงิน 265,000 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงิน 250,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 15,000 บาท โดยให้คิดดอกเบี้ยทั้งสองอัตรานับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยกู้ยืมเงินนางสุนันท์ โลณวัฒน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 จำนวน 5,000 บาท วันที่ 17 กันยายน 2530 จำนวน 10,000 บาท และวันที่ 22 มกราคม 2533 จำนวน 250,000 บาท ตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.4 และหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมายเลข จ.6 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่นางสุนันท์แล้วหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การรับว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินนางสุนันท์รวม 3 ครั้ง แต่จำเลยได้ชำระเงินที่กู้ยืมแก่นางสุนันท์ครบถ้วนและนางสุนันท์ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสารหมายเลข ล.1 ที่จำเลยมอบให้นางสุนันท์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้แก่จำเลยแล้วซึ่งเป็นคำให้การที่ชัดแจ้ง จึงไม่ต้องห้ามจำเลยที่จะนำสืบว่าจำเลยได้ชำระเงินกู้ยืมแก่นางสุนันท์ และนางสุนันท์ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสารหมายเลข ล.1 และทำหนังสือรับชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวให้จำเลยไว้ แต่หนังสือดังกล่าวสูญหายไปดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยนั้น เห็นว่า แม้จำเลยให้การรับว่า จำเลยกู้ยืมเงินนางสุนันท์ไป 3 ครั้งตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.5 และ จ.4 และหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมายเลข จ.6 แต่จำเลยก็ให้การว่าจำเลยได้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่นางสุนันท์ครบถ้วนแล้ว นางสุนันท์ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เอกสารหมายเลข ล.1 ของจำเลยที่มอบให้นางสุนันท์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้แก่จำเลย ดังนี้ จำเลยย่อมนำสืบได้ว่า จำเลยได้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวแก่นางสุนันท์ และนางสุนันท์ได้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่นางสุนันท์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ให้จำเลยกับนางสุนันท์ได้ทำหลักฐานการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวให้จำเลยไว้ แต่หลักฐานดังกล่าวสูญหายไป ซึ่งเป็นการนำสืบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของหลักฐานการชำระหนี้เป็นอย่างไรเมื่อหลักฐานการชำระหนี้ดังกล่าวสูญหายจำเลยย่อมนำสืบพยานบุคคลได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93(2) และศาลฎีกาวินิจฉัยพยาน

โจทก์จำเลยแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานจำเลยจึงมีน้ำหนักและเหตุผลดีกว่าพยาน
โจทก์ฟังได้ว่าจำเลยได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวแก่นางสุนันท์แล้ว

พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

(กู้เกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ